



第四专题 依法行使权利 自觉履行义务

一、培养法治思维 提升法治素养

二、依法行使权利 自觉履行义务

一、培养法治思维 提升法治素养

（一）法治思维的科学内涵

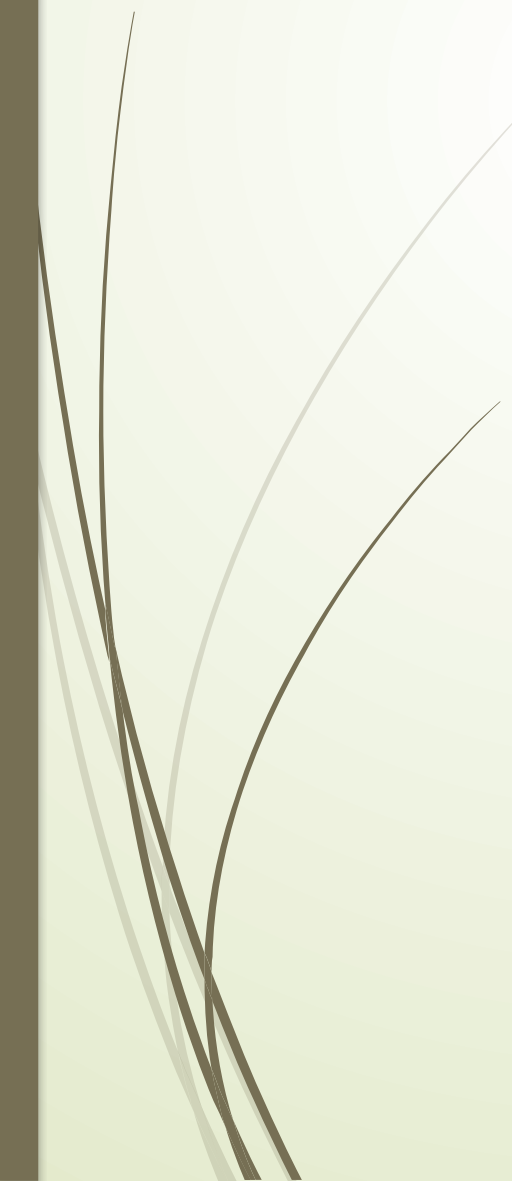
1. 人治与法治。

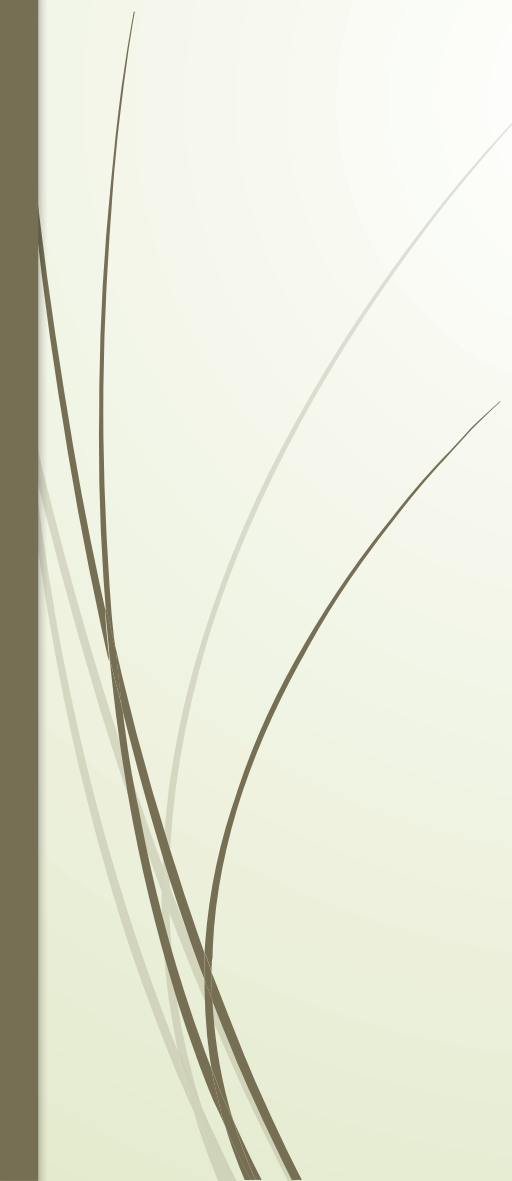
人治：神权、君主、集权。

孔子提出：“为国以礼，为政以德”的思想。

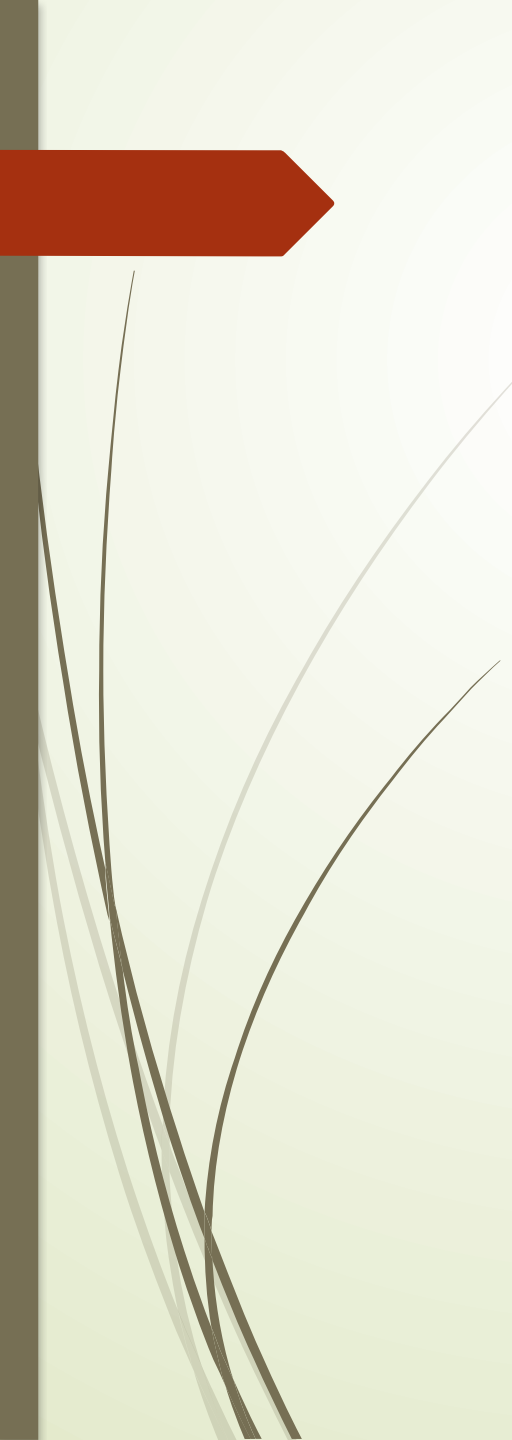
“其身正，不令而行。其身不正，虽令不从”。



- 
- 
- “为政”的理念是“政者，正也”。
 - “为政”的途径——“道之以德，齐之以礼”。
 - 荀子主张：“明德慎法”。
 - 董仲舒主张“大德小刑，先德后刑”。
 - 治理国家，推崇“德主刑辅”“礼法并用”。
 - 强调道德自律，追求“圣人之治”。
 - 柏拉图也主张“贤人政治”即人治。
 - 他始终期待的是“让真正的哲学家，或多人或一人，掌握这个国家的政权”。

- 
- 
- 关于我国古代治国理政的思想，要一分为二看待。
 - 民为邦本、礼法并用、法尚公平、援法论罪、宽严相济等思想在今天仍具有进步意义和合理价值。
 - 君权神授、君主专制、权大于法、义务本位、严刑峻罚等必须坚决反对和摒弃。
 - 法治：人权、民主、分权。
 - 什么是法治？
 - 法治一词不是源于中国，而是西方的概念。

- 
- 
- 先秦法家主张“以法治国”，也称为“法治”，但是与现代的“法治”，有本质区别。
 - “以法治国”之“法治”，是不分亲等远近，“一断于法”。“以，用也”。“法”只是一种工具而已。
 - 而儒家强调“德治”、“礼治”，道德、礼制是分亲等远近的。
 - 亚里士多德认为，“法治应当优于一人之治”。
 - 他主张的法治是指，已成立的法律获得普遍的服从，而大家所服从的法律又应该是本身制定得良好的法律。

- 
- 关于西方国家的法治思想，同样也要一分为二看待。
 - 资本主义法治思想中**主权在民**、人权保障、**权力制约**、法律平等、正当程序、罪刑法定等思想，有历史进步性，对我国法治建设具有借鉴意义。
 - 但是，资本主义民主制度中的“三权分立”、“多党制”、宪政民主等，则必须坚决反对。
 - 人治和法治都是特定历史条件的产物，都是治国理政的一种方略，但是，两者存在本质区别，法治比人治先进。



2. 法制与法治。

我国社会主义民主与法制建设。

法制与法治是两个既有联系，又有区别的概念。

法制，主要是指国家法律制度的简称，也包括国家法律体系、体制与框架的全部。

法治，是包括法的创制、法的执行、法的适用、法的遵守、法的监督等全过程。

- ❑ 新中国对法治（法制）建设的探索
- ❑ 毛泽东：一个团体要有一个章程，一个国家也要有一个章程，宪法就是一个总章程，是根本大法。
- ❑ 毛泽东：关于中华人民共和国宪法草案的说明（1954年6月14日）



- ❑ 邓小平：“还是要靠法制，搞法制靠得住些”。
- ❑ “这些方面的制度好可以使坏人无法任意横行，制度不好可以使好人无法充分做好事，甚至会走向反面”。
- ❑ 江泽民：发展民主必须同健全法制紧密结合，实行依法治国。

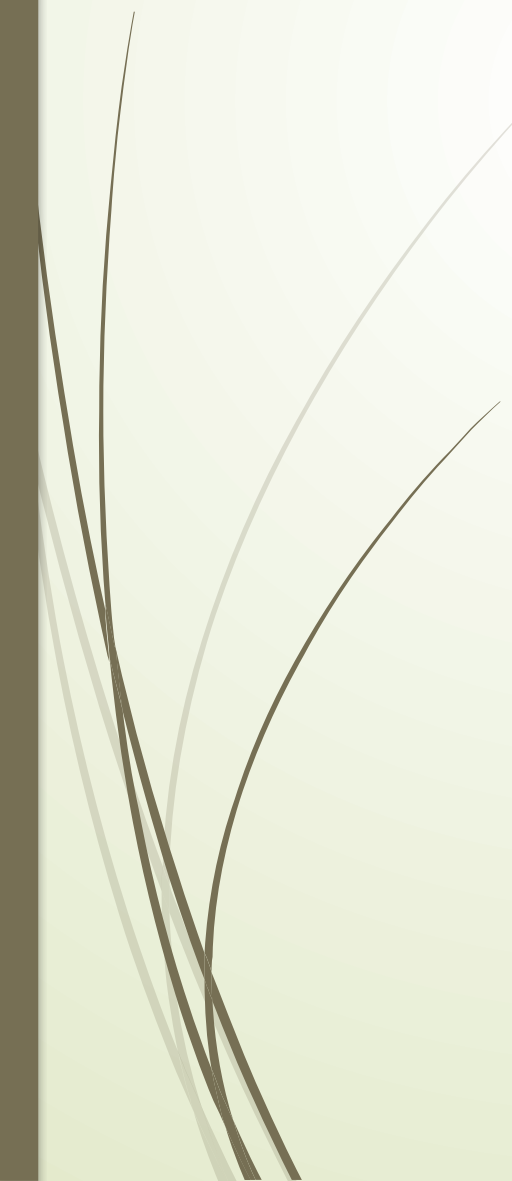


- **1997年**，党的十五大提出：“依法治国，建设社会主义法治国家”。（“依，倚也”）
- **1999年**，第九届全国人大通过修宪将其载入宪法。
- **胡锦涛**：依法治国是党领导人民治理国家的基本方略，是社会主义法治的核心内容。
- **公平正义**是社会主义和谐社会的基本特征，是社会主义法治的价值追求。



- 习近平指出：法治和人治问题是人类政治文明史上的一个基本问题，也是各国在实现现代化过程中必须面对和解决的一个重大问题。
- 要依法治国、依法执政、依法行政共同推进，法治国家、法治政府、法治社会一体建设；
- 要坚持全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。
- 2035 年基本实现现代化。
- 法治国家、法治政府、法治社会基本建设。





3. 法治思维的科学内涵：

法治思维是指以法治价值和法治精神为导向，运用法律原则、法律规则、法律方法思考和处理问题的思维模式。

（二）法治思维的基本内容。

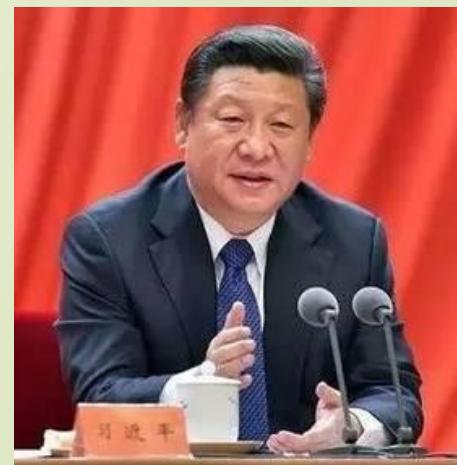
1. 法律至上。

主要体现在：执政、立法、执法、司法、守法和社会矛盾纠纷的解决。

美国法学家潘恩认为，在专制政府中，国王就是法律（人治）；在法治政府中，法律应当成为国王（法治）。

2. 权力制约

- 国家一切权力属于人民。
- 权力（职权）：立法权、行政权、监察权、司法权
- 权力只能用来为民谋利，不得以权谋私。否则，必然会违反党纪国法。
- 权力的行使必须接受监督和制约。
- 权力与权利是两个不同的概念。
- 权利是用来谋取利益的（私利）。



- 3. 公平正义（公正）。
- 公平包括权利公平、机会公平、规则公平和救济公平。
- 公正：正直和正义。
- （聂树斌案。习近平谈冤假错案）
- 司法公正是社会主义法治的生命线。
- 4. 权利保障。
- 法律保障包括宪法保障、立法保障、行政保障和司法保障（行政、民事和刑事诉讼）。
- 5. 程序正当。主要是指诉讼程序的正当。



二、依法行使权利 自觉履行义务

- (一) 法律权利和法律义务。
- 1. 法律权利和法律义务的含义。
- 没有统一的定义。
- 有自由说、资格说、利益说、手段说等。
- 法律权利与人权。
- 法律义务的形式。
- 2. 法律权利和法律义务的关系。
- 没有无义务的权利，也没有无权利的义务——马克思。



□ （二）我国宪法法律规定的公民权利。

- 1. 政治权利。
- 2. 宗教信仰自由。
- 3. 人身权利。
- 4. 财产权利。
- 5. 社会经济权利。
- 6. 文化教育权利。





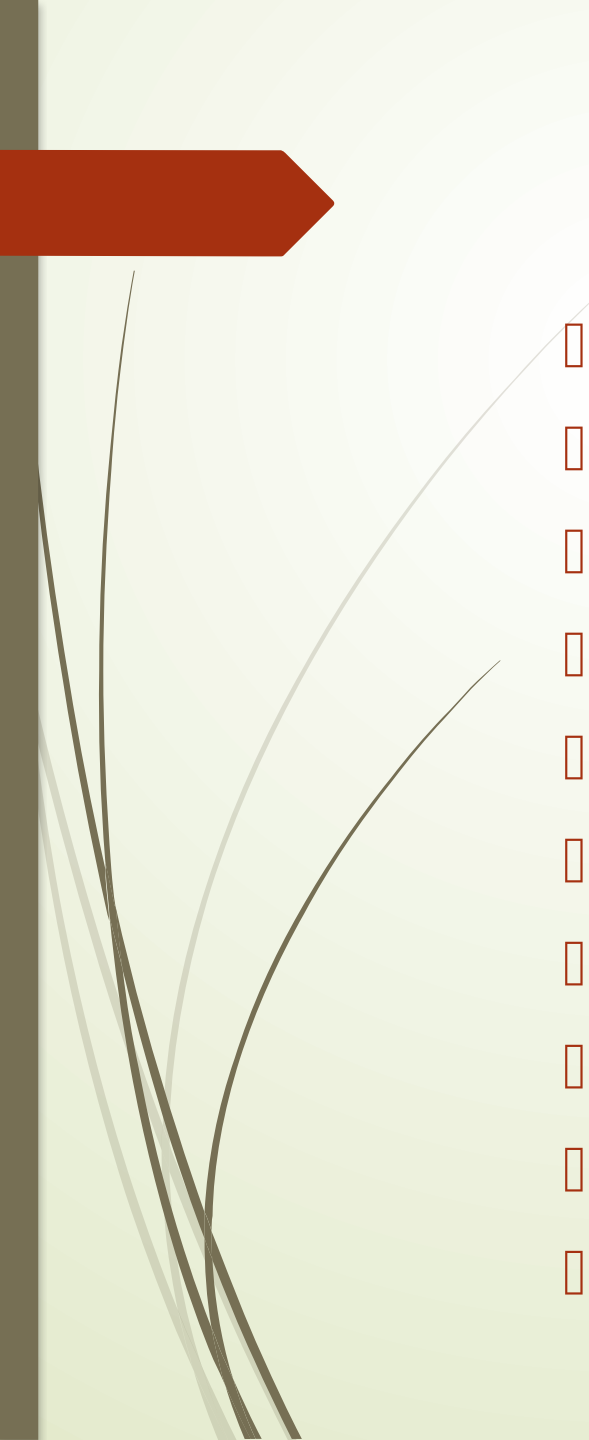
讨论：

关于生命权问题。

生命权是人的最基本、最原始、最重要的权利，具有神圣性与不可转让性，不可非法剥夺，享有生命权是人享有其他法律权利的前提。

问题 1：自己有没有自我剥夺生命的权利？

问题 2：安乐死是否适合我国？

- 
- 关于婚姻的有关规定：
 - 实行婚姻自由、一夫一妻、男女平等的婚姻制度。
 - 禁止重婚。禁止有配偶者与他人同居。
 - 禁止家庭暴力。禁止家庭成员间的虐待和遗弃。
 - 关于结婚的条件和程序：
 - 有下列情形之一的，婚姻无效：
 - （一）重婚；
 - （二）有禁止结婚的亲属关系；
 - （三）未到法定婚龄。
 - 关于离婚的规定。

关于继承的相关规定：

继承、继承权、继承人、被继承人、遗产。

继承方式：法定继承与遗嘱继承。

遗赠、遗赠扶养协议。

继承人有下列行为之一的，丧失继承权：

（一）故意杀害被继承人；

（二）为争夺遗产而杀害其他继承人；

（三）遗弃被继承人，或者虐待被继承人情节严重；

（四）伪造、篡改、隐匿或者销毁遗嘱，情节严重；

（五）以欺诈、胁迫手段迫使或者妨碍被继承人设立、变更或者撤回遗嘱，情节严重。



□ （三）依法行使权利

□ 法律权利的行使应当符合的条件：

□ 1. 目的正当。

□ 2. 必要限度。

□ 3. 方式法定。

□ 4. 程序正当。

□ 民事活动的基本原则：平等、自愿、公平、诚信、公序良俗、绿色。（民法典第四一九条）



□ 公民民事权利能力问题：

□ 自然人从出生时起到死亡时止，具有民事权利能力，依法享有民事权利，承担民事义务。

□ 自然人的民事权利能力一律平等。

□ 涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的，胎儿视为具有民事权利能力。但是，胎儿娩出时为死体的，其民事权利能力自始不存在。

□ 第十七条 十八周岁以上的自然人为成年人。不满十八周岁的自然人为未成年人。

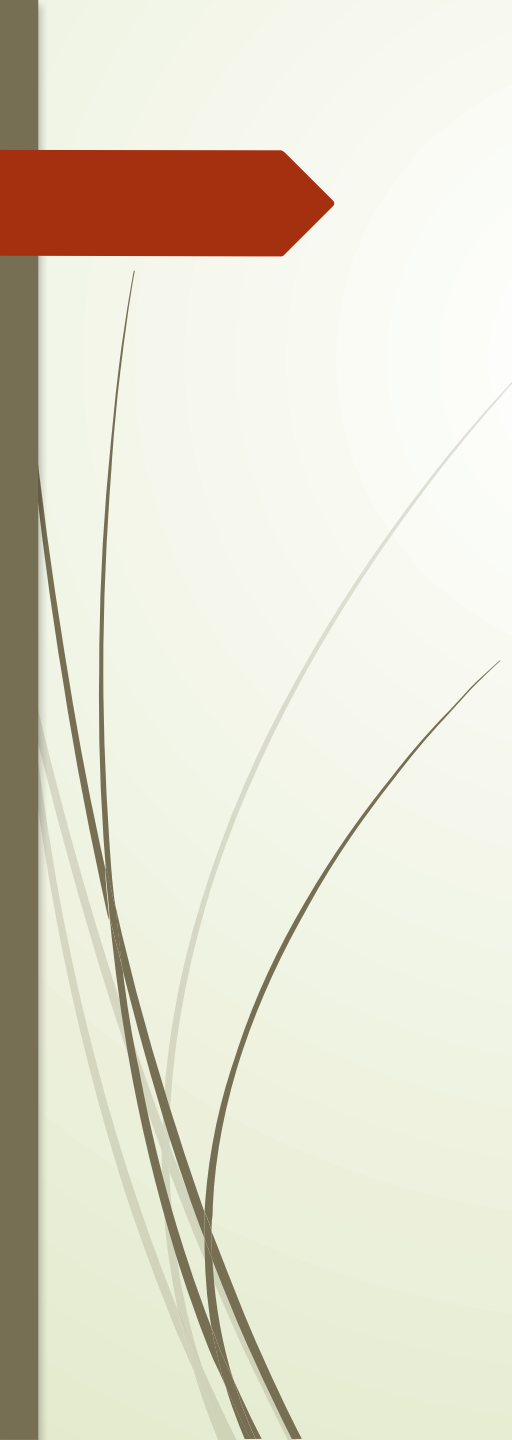
- 
- 关于民事行为能力：
 - 完全民事行为能力人。
 - 限制民事行为能力人。
 - 无民事行为能力人。
 - 十八周岁以上的自然人为成年人。
 - 十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。
 - 八到十八周岁的人。不能辨认自己行为的成年人。不能完全辨认自己行为的成年人。



□ 案例：

□ 张晓刚，男，赵曼丽，女，两人 2009 年结婚，一年后生了一个儿子。张之父姓耿，母亲姓张，当年他是随母姓，姓张。为了家族香火传承，张与妻子赵商量，打算把儿子的姓恢复姓耿，取姓名叫：耿耿。赵同意。但在向公安机关报户口时，派出所民警说，不行，子女只能随父姓或者母姓。

□ 请问：张、赵可以给儿子起姓名耿耿吗？

- 
- 答案：可以。派出所应当给他们儿子办理户口。
 - 民法典规定：自然人享有姓名权，有权依法决定、使用、变更或者许可他人使用自己的姓名，但是不得违背公序良俗。
 - 自然人应当随父姓或者母姓。
 - 但是有下列情形之一的，可以在父姓和母姓之外选取姓氏：
 - 选取其他直系长辈血亲的姓氏；
 - 因由法定扶养人以外的人扶养而选取扶养人姓氏；
 - 有不违背公序良俗的其他正当理由。

- 
- 自然人决定、变更姓名，应当依法向有关机关办理登记手续。
 - 任何组织或者个人不得以干涉、盗用、假冒等方式侵害他人的姓名权或者名称权。

- （四）自觉履行义务。
- 1. 宪法规定的公民义务。
- 2. 法律规定的公民义务。
- 如父母对未成年子女的抚养义务是法定义务。
- 3. 公民约定的义务。

案例：

- 2017 年 5 月河南某小区，杨先生进电梯时，看到段老先生也在电梯里，并抽烟，就劝其不要在电梯里抽烟。
- 段老先生不服，与杨理论起来，还到保安室理论，后杨离开，老人随后突发心脏病猝死。
- 段亲属起诉，要求杨赔 40 万元。一审判决杨补偿老人家属 15000 元。段亲属不服，提起二审，二审判决：撤销一审判决，驳回段亲属的诉讼请求。
- 意义： 遵守法律法规和社会公序良俗是每个公民的义务。维护社会公共秩序和社会公共利益是每个公民的责任。法律权威必须每个公民的共同维护！！！！

一切法律中最最重要的法律，既不是刻在大理石上，也不是刻在铜表上，而是刻在公民的内心里！

—— 卢梭



思考题：

- 1. 如何理解法治和人治、法制与法治的关系？
- 2. 法治思维基本内容？
- 3. 我国宪法规定的公民基本权利包括哪些？
- 4. 大学生应当如何依法行使法律权利，自觉履行法律义务？



再见

